



Ein Unternehmen der Stadt Schönebeck

Mietvertrag

Städtische Wohnungsbau GmbH
Wilhelm-Hellge-Straße 259
39218 Schönebeck
Tel. 0 39 28/ 7 86-0

VERTRAG

Vertrag Nr. _____

Die

**SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck,
W.- Hellge- Straße 259, 39218 Schönebeck**

(nachfolgend SWB genannt)

schließt mit

(nachfolgend Mieter genannt)

diesen Mietvertrag

§1 Mietsache

- (1) Die SWB vermietet dem Mieter vom **01.08.2020** zu Wohnzwecken die Wohnung WOH-

Lage der Wohnung:

Die Wohnfläche wird mit 47,33 m² vereinbart.

- (2) Die in Abs. 1 bezeichnete Wohnung besteht aus: *)

- 2 Zimmern,
- Kellerraum-Nr.: 2,
- Küche / ~~Kochnische~~,
- Bad / ~~Dusche~~ mit WC,
- ~~Gäste-WC~~,
- ~~Diele~~ / Flur,
- ~~Garderobe~~,
- ~~Speisekammer~~,
- ~~Abstellraum~~,
- ~~Dachbodenanteil~~.

- (3) Zum Mitgebrauch sind folgende gemeinschaftliche Anlagen und Einrichtungen vorhanden: *)

- ~~Zentralheizung~~ / Fernwärme
- ~~zentrale Warmwasserversorgung~~ / Fernwarmwasserversorgung
- Anschluss an das Breitbandkabelnetz
- ~~maschinelle Wascheinrichtung~~

- (4) Die Versorgung der Mietsache mit Wärme für Raumbeheizung und Gebrauchswassererwärmung erfolgt nicht durch die SWB, sondern durch

die Stadtwerke Schönebeck GmbH (SWS)

Adresse: SWB Städtische Wohnungsbau GmbH
W.- Hellge- Str. 259 - 39218 Schönebeck
Telefon: 0 39 28 / 7 86 - 0
Telefax: 0 39 28 / 7 86 - 400

Bank: Salzlandsparkasse
IBAN: DE96 8005 5500 0120 0000 24
BIC: NOLADE21SES
e-mail: info@swb-schoenebeck.de
Internet: www.swb-schoenebeck.de

Geschäftsführerin: Handelsregister:
Sigrid Beidler Registergericht: Amtsgericht Stendal
HRB 104337
St.Nr. 107/106/02293

*) Nichtzutreffendes streichen

§ 2 Miete und Nebenleistungen

(1) Die Miete beträgt monatlich

Bestand Nr.	Beschreibung	Betrag / Monat
WOH-04126	Sollmieten für Wohnungen	231,07 €
WOH-04126	Betriebskostenvorauszahlungen	23,00 €
Monatlich insgesamt zu zahlende Miete		254,07 €

Mietzahlungen erfolgen über Lastschriftverfahren auf Konto: **IBAN DE96 8005 5500 0120 0000 24, BIC: NOLADE21SES.**

Die Lastschrifteinzugsermächtigung wurde am 08.07.2020 erteilt.

Zahlungen des Mieters, die ohne Zweckbestimmung erfolgen, sind in der nachstehenden Tilgungsfolge zu verrechnen:

Kaution, Betriebskosten, Prozess- und Verzugskosten, Mietrückstand, laufende Miete.

Die Miete gemäß § 2 ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag eines jeden Monats, kostenfrei zu entrichten.

Bei Zahlungsverzug ist das Wohnungsunternehmen berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche Mahnung 4,00 € pauschalierte Mahnkosten zu fordern.

(2) Die SWB ist berechtigt, gesetzlich zulässige Mieterhöhungen vorzunehmen.

(3) Betriebskosten werden wie folgt vom Mieter getragen:

(3.1.) Die nachfolgend vereinbarten Betriebskosten gem. Betriebskostenverordnung (BetrKV) werden als Vorauszahlung ausgewiesen:

1. Allgemeine Betriebskosten: *)

- a) laufende öffentliche Lasten des Grundstücks
- b) Wasserversorgung und Entwässerung
- c) ~~Aufzug~~
- d) Straßenreinigung und Müllabfuhr (siehe § 3 Abs. 3)
- e) Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung
- f) Gartenpflege
- g) Beleuchtung (Strom für Hauslicht, Dachlüfter, Wasserdruckerhöhungsstationen, Personenaufzug)
- h) Schornsteinreinigung
- i) Sach- und Haftpflichtversicherung
- j) Hauswart

*) Nichtzutreffendes streichen

2. Sonstige Betriebskosten: *)

insbesondere Dachrinnenreinigung, Wartung der Blitzschutz-, der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), der Be- und Entlüftungsanlagen sowie der Feuerlöscher, Wartung der Haustechnik, Wartung und Mietkosten für Brandmelder, jährliche Legionellenprüfung

- (3.2) Die SWB ist berechtigt, für zukünftige Abrechnungszeiträume zusätzlich zu den oben genannten Kosten auch solche Betriebskosten gem. Betriebskostenverordnung (BetrKV) oder einer entsprechenden Nachfolgeregelung nach billigem Ermessen auf den Mieter umzulegen und mit diesem abzurechnen, die derzeit nicht anfallen, aber später entstehen oder zukünftig vom Gesetzgeber neu eingeführt werden.

(3.3.) Abrechnung der Betriebskosten

1. Es wird vereinbart, dass der Mieter auf die Betriebskosten monatliche Vorauszahlungen leistet.
2. Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten wird die SWB jährlich abrechnen. Nach der Abrechnung kann durch Erklärung in Textform eine Anpassung der Vorauszahlungen auf eine angemessene Höhe erfolgen. Der Mieter ist berechtigt, in angemessener Zeit nach Zugang der Abrechnung die Unterlagen während der üblichen Geschäftszeiten bei der SWB einzusehen.
3. Die Versorgung der Mietsache mit Wärme für Raumbeheizung und Gebrauchswassererwärmung sowie Wasser und Abwasser erfolgt nicht durch die SWB, sondern durch

die Stadtwerke Schönebeck GmbH (SWS)

Die Vermieterin und die SWS haben dazu Lieferverträge abgeschlossen.

Die Vermieterin hat die SWS bevollmächtigt, die Abrechnung der dafür anfallenden Betriebskosten abweichend von Ziff. 2 direkt mit dem Mieter abzuwickeln. Die SWS wird dem Mieter die Höhe der monatlichen Vorauszahlungen direkt mitteilen und darüber jährlich abrechnen.

Nachzahlungen sind vom Mieter direkt an die SWS zu leisten. Guthaben werden von der SWS an den Mieter direkt ausgezahlt. Sofern jedoch das bei der Vermieterin bestehende Mieterkonto Zahlungsrückstände aufweist, ist die SWB berechtigt, diese mit den v.g. Guthaben zu verrechnen und zu diesem Zweck die Auszahlung von Guthaben des Mieters an sich von der SWS zu verlangen. Die SWS ist in diesem Fall zur Auszahlung an die Vermieterin verpflichtet.

Die Vermieterin macht dem Mieter davon Mitteilung und zahlt ein nach Verrechnung evtl. verbleibendes Guthaben an diesen unverzüglich aus.

Die Vermieterin wird vor Beginn und bei Beendigung des Mietverhältnisses der SWS die notwendigen Daten (Name und Adresse, Zählerstände) übermitteln. Der weitere erforderliche Schriftverkehr wird zwischen der SWS und dem Mieter direkt geführt.

Durch den Vermieter können zu Vorauszahlungen und zur Abrechnung andere Festlegungen getroffen werden, die nach entsprechender Mitteilung als vereinbart gelten.

4. Für die folgenden Betriebskosten werden die nachstehenden Berechnungsgrundlagen, Abrechnungszeiträume und Umlegungsmaßstäbe vereinbart: *)

- a) Grundgebühren für Breitbandanschluss entfallen gemäß § 3

*) Nichtzutreffendes streichen

5. Soweit nichts anderes festgelegt ist, erfolgt die Abrechnung für das Kalenderjahr nach dem Verhältnis der Wohnfläche.

Bei Vorliegen sachlicher Gründe können nach billigem Ermessen Abrechnungszeiträume verkürzt und Umlengungsmaßstäbe durch Erklärung in Textform an den Mieter mit Wirkung für den nächsten Abrechnungszeitraum geändert werden. Dies gilt nicht für Betriebskosten, die nach Verbrauch oder Verursachung erfasst werden, es sei denn, es findet eine Änderung der Verbrauchs- oder Verursachungserfassung statt. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Heizkosten- Verordnung, sind einzuhalten.

6. Zieht der Mieter vor Ende eines Abrechnungszeitraumes aus, so wird auch seine Abrechnung erst mit der nächsten Gesamtabrechnung fällig. In diesem Falle trägt der Mieter die Kosten der Zwischenablesung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung, es sei denn, der Mieter hat berechtigterweise fristlos gekündigt.

§ 3 Zusätzliche Vereinbarungen

(1) Außerdem sind vom Mieter nach Maßgabe der Allgemeinen Vertragsbestimmungen und der Hausordnung:

- a) die Schönheitsreparaturen auszuführen (vgl. Nr. 4 und 11 AVB)
- b) der SWB die Kosten für die Beseitigung der Bagatellschäden zu erstatten.

Bagatellschäden sind kleine Schäden an Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden. Die Kosten der Beseitigung dürfen im Einzelfall den Betrag von **76,69 €** und jährlich **153,39 €** nicht übersteigen.

Der Mieter ist von der Kostentragung befreit, wenn er die Bagatellschäden selbst beseitigt.

- c) die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen zu reinigen,
- d) die Schneebeseitigung und das Streuen bei Glatteis entsprechend der Hausordnung durchzuführen, sofern diese Leistungen nicht von einer Drittfirma ausgeführt werden.

(2) Der Fernseh- und Rundfunkempfang ist über Verkabelung für die Wohnung gesichert. Die Verkabelung erfolgte gemäß Gestattungsvertrag mit dem von der SWB vertraglich gebundenen Kabelnetzbetreiber. Sofern der Mieter den vorhandenen Anschluss nutzen will, muss er selbstständig mit dieser GmbH den Nutzungsvertrag abschließen. Die derzeit gültige Anschrift entnehmen Sie dem Infoblatt „Kabelfernsehen“.

Ein Betreiben eigener Antennenanlagen ist nicht gestattet, es sei denn, der Vermieter hat wegen Vorliegen besonderer Gründe die Genehmigung gesondert erteilt.

(3) Der jährliche Betrag der Müllpauschale wird direkt durch den Mieter an den Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises (KWB) entrichtet.

Soweit neue Betriebskostenarten (namentlich im Sinne der Betriebskostenverordnung (BetrKV)) anfallen oder sonst amtlich eingeführt oder verordnet werden, erfolgen auch hierfür Umlagen und Vorauszahlungen. Den Umlagemaßstab und die Höhe der angemessenen Vorauszahlungen bestimmt der Vermieter.

Herr _____ davon in Kenntnis gesetzt, dass im Jahr 2020/2021 an dem Wohnblock Balkone und Aufzüge angebaut werden.

*) Nichtzutreffendes streichen

(1) Dem Mieter wird neben der Mietsache die Nutzung eines Kellers gestattet, für den kein Nutzungsentgelt zu zahlen ist.

Dem Mieter ist bekannt, dass bei außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen ein Anstieg des Grundwasserspiegels dazu führen kann, dass im Keller Wasser stehen könnte.

Der Mieter erkennt an, dass es sich dabei nicht um einen Mangel der Mietsache handelt, die deren Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch einschränkt. Darauf bezogene Mietminderungsansprüche bestehen somit nicht.

§ 4 Mietdauer und Kündigung

(1) Das Mietverhältnis beginnt am **01.08.2020** und läuft auf **unbestimmte Zeit**.

(2) Der Vertrag kann vom Mieter bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Kalendermonats schriftlich ordentlich gekündigt werden. Die fristlose Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und nach AVB Nr. 8.

§ 5 Vertragsbestandteile

(1) Das Übergabeprotokoll wird bei der Wohnungsübergabe aufgenommen, unterschrieben und ausgehändigt.

(2) Folgende Unterlagen sind als Anlagen dem Mietvertrag beigelegt:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) in der Fassung vom Juni 2019
- Hausordnung in der Fassung vom April 2017
- Übergabeprotokoll
- Merkblatt „Feuchtigkeit in der Wohnung“
- Anlage Heizungsverhalten
- Vereinbarung zur Zentralschließanlage
- Kautionsvereinbarung
- Wohnungsgeberbestätigung
- Erweiterung der zusätzlichen Vereinbarung zu § 3 des Mietvertrages

(3) Des Weiteren wird dem Mieter eine Mappe mit Unterlagen übergeben, deren Inhalt aus der in der Mappe enthaltenen Empfangsbestätigung hervorgeht.

§ 6 Schlusserklärung

Der unterzeichnende Mieter hat diesen Vertrag vom Vermieter vor Abschluss und Unterzeichnung durch den Vermieter erhalten. Er hatte ausreichend Zeit, diesen zu überprüfen und die einzelnen Vertragsbestimmungen mit dem Vermieter zu erörtern. Der Vertrag wurde genau gelesen und verstanden.

Schönebeck, den

(SWB)

Wohnungsmieterin
Tel.: 03931 711111
E-Mail: info@schonebeck.de

*) Nichtzutreffendes streichen

Kautionsvereinbarung

zum Mietvertrag
zwischen der

**SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck,
W.- Hellge- Straße 259, 39218 Schönebeck**

(nachfolgend Vermieter genannt)

und

(nachfolgend Mieter genannt)

- (1) Es wird eine Kautionszahlung in Höhe von 462,00€ vereinbart.
Die Kaution wird gem. § 551 Abs. 1 BGB durch den Vermieter gesondert von seinem sonstigen Vermögen hinterlegt.
- (2) Der Vermieter ist berechtigt, während des bestehenden Mietverhältnisses entstehende Ansprüche gegen den Mieter, die dieser trotz vorheriger Mahnung nicht erfüllt, aus der Kaution zu bedienen.

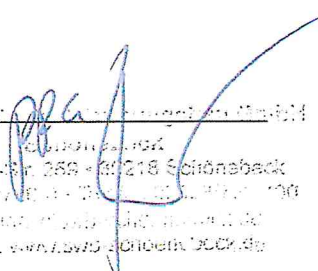
Der Mieter ist davon zu informieren und hat die Kaution auf Verlangen des Vermieters hin wieder bis zu dem unter 1. genannten Betrag aufzufüllen.

- (1) Bei Beendigung des Mietverhältnisses wird die Kaution innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe / Übernahme der Wohnung ausgezahlt, sofern die Betriebskostenabrechnung in diesem Zeitraum erfolgt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Vermieter berechtigt, einen angemessenen Teil der Kaution für eine zu erwartende Betriebskostennachforderung einzubehalten.

Entstehende Gebühren trägt der Mieter. Entstehende Zinsen stehen dem Mieter zu.

Schönebeck, den

(SWB)


W.- Hellge- Str. 259 • 39218 Schönebeck
Tel.: 03941 31-3333 • Fax: 03941 31-3334
E-Mail: info@swb-schoenebeck.de
Internet: www.swb-schoenebeck.de